



Nr. 458 Kabinettsitzung vom 14. April 1928, 10.30 Uhr

R 43 I/1430, Bl. 20–24

Anwesend: Marx, Stresemann, v. Keudell, Brauns, Groener, Schiele; RSparKom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, Weismann, Joël, Popitz, Zweigert, Trendelenburg, Sautter, Hoffmann; MinDir. Zechlin, Schäffer, Stapenhorst, Grieser, Ritter, v. Kameke, Miller, v. Dirksen; MinDirig. v. Baligand; MinR Doeble, Reschke, Kralik, Josten, Hoppe, Feßler; Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 10:30

[Tagesordnung]

1. Bergbaufragen.
2. Außerhalb der Tagesordnung: Geschäftsführung der im Amt befindlichen Reichsregierung.
3. Festsetzung des Arbeitsprogramms für die 1. Sitzung des Ausschusses für Verfassungs- und Verwaltungsreform.
4. Gestaltung der Verfassungsfeier am 11. August 1928.
5. Teilnahme an Veranstaltungen, bei denen Flaggenschmuck gezeigt wird.
6. Teilnahme der Reichsregierung an der Eröffnung der Pressa am 12. Mai 1928. [...]

1. Bergbaufragen.

Der *Reichskanzler* betonte einleitend die besondere Vertraulichkeit der Behandlung dieses Beratungsgegenstandes.

Der *Reichsarbeitsminister* berichtete eingehend über den Stand der seit mehreren Tagen im Gange befindlichen Verhandlungen vor der Schlichtungskammer über die Regelung der Arbeitszeit und die Lohnfrage im Ruhrbergbau. Er führte aus, daß die Verhandlungen sich überaus schwierig gestalteten und daß sie möglicherweise zu ernststen Komplikationen führen würden¹. Er suche einen Ausweg zur Erleichterung dieser Schwierigkeiten und glaube eine Möglichkeit hierzu durch die Schaffung eines Lastenausgleichs in der Sozialversicherung des Kohlenbergbaus finden zu können. Man könne nämlich daran denken, für den Kohlenbergbau die Beiträge zur Invalidenversicherung, die 4% des Lohnes ausmachen, zu Lasten des Versicherungsträgers um die Hälfte zu ermäßigen, so daß 2%

¹ Die zur Beilegung des Tarifkonflikts im Ruhrkohlenbergbau am 11.4.28 eingeleiteten Schlichtungsverhandlungen hatten zu keiner Einigung geführt. Die von den Bergarbeiterverbänden geforderte Lohnerhöhung und Arbeitszeitverkürzung – Einführung der Siebenstundenschicht unter Tage und der Achtstundenschicht über Tage – wurden von den Arbeitgebern als wirtschaftlich nicht tragbar abgelehnt (DAZ Nr. 171/172 vom 13.4.28). Der Schiedsspruch des Schlichters wurde für den 14. 4. erwartet.

des Lohnes frei würden. Der Versicherungsträger werde dadurch mit 30 Millionen jährlich belastet. Dieser könne die Mehrlast aus vorhandenen Überschüssen bis zum Jahre 1932 ohne weiteres tragen, so daß jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt eine Belastung der Reichskasse nicht in Frage kommen könne. Da der Reichstag aufgelöst sei, komme für die Durchführung einer solchen Maßnahme nur der Weg des Artikel 48 der Reichsverfassung in Frage. Zunächst müsse natürlich das Schlichtungsverfahren seinen Fortgang nehmen. Der Schiedsspruch werde wahrscheinlich noch am gleichen Tage gefällt werden². Angesichts des Umstandes, daß es in seiner Auswirkung zu schweren Erschütterungen des gesamten Wirtschaftslebens kommen könne, durch Aussperrungen und Streik, halte er es für die Pflicht der Reichsregierung, sich schon jetzt grundsätzlich darüber schlüssig zu werden, ob sie den von ihm vorgezeichneten Weg der Herbeiführung eines Lastenausgleichs in der Sozialversicherung durch eine Notverordnung des Reichspräsidenten für zulässig und für zweckmäßig halte. Es sei für ihn und seine Haltung während des Schlichtungsverfahrens auch überaus wertvoll, über die Einstellung des Kabinetts zur Sache unterrichtet zu sein, zumal wenn er von einem Kabinettsbeschluß bei den bevorstehenden taktischen Verhandlungen, wenn auch nur unter Beobachtung größter Zurückhaltung, einen ihm geeignet erscheinenden Gebrauch machen könne.

Das *Kabinett* erörterte darauf in eingehender Aussprache sowohl die rechtliche wie auch die politische und wirtschaftspolitische Seite der Angelegenheit.

Der *Reichskanzler* stellte als Ergebnis der Aussprache die Auffassung des Kabinetts dahin fest, daß auf Grund des Artikel 48 der Reichsverfassung auch Maßnahmen eines sozialpolitischen Lastenausgleichs möglich sind, wenn durch Aussperrungen oder Streiks im Ruhrgebiet die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gefährdet wird.

Der Reichsarbeitsminister wird ermächtigt, falls es aus taktischen Gründen erforderlich wird, in geeigneter Form auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Sollten solche Maßnahmen tatsächlich nötig werden, so bedürfen die Einzelheiten erneuter Beratung im Kabinett³.

2. Außerhalb der Tagesordnung: Geschäftsführung der im Amt befindlichen Reichsregierung.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß sich das Kabinett vor einer materiellen Aussprache über die folgenden Punkte der Tagesordnung wohl zunächst über die grundsätzliche Frage schlüssig werden

² Am 14. 4. wurde der Schiedsspruch im Arbeitszeit- und Lohnstreit des Ruhrbergbaus gefällt. Er sah im wesentlichen Folgendes vor: 1) Die Arbeitszeit der Arbeiter über Tage, soweit sie unmittelbar mit der Förderung zu tun haben, beträgt 8 Stunden. Die Arbeitszeit in den übrigen durchgehenden Tagesbetrieben beträgt 9½ Stunden ab 1.5.28, 9 Stunden ab 1.8.28. 2) Sämtliche Schichtlöhne und die Lehrlingslöhne erhöhen sich um 8%. Bei einer Erhöhung der Kohlenpreise kann das Lohnabkommen mit einmonatiger Frist gekündigt werden, sonst ist es bis zum 31.3.29 unkündbar.

Dieser Schiedsspruch wurde sowohl von den Bergarbeitergewerkschaften wie auch vom Zechenverband abgelehnt. Der Zechenverband begründete seine Ablehnung in einem Schreiben an den RArbM vom 17. 4. Darin wird u. a. ausgeführt, „daß der Schlichter die vom Zechenverband gestellten, volkswirtschaftlich wohlbegründeten Anträge restlos unberücksichtigt gelassen“ habe. Da der Ruhrbergbau bereits mit Verlusten bzw. unzureichenden Gewinnen arbeite, was durch die Erhebungen des RWiMin. und das Gutachten der Schmalenbach-Kommission bestätigt worden sei, würde die im Schiedsspruch festgesetzte 8%ige Lohnerhöhung eine untragbare Mehrbelastung für die Betriebe bedeuten. Auch hinsichtlich der Arbeitszeit lasse der Schiedsspruch „jede Rücksicht auf praktische Erfordernisse der Wirtschaft vermissen“. Eine Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruchs dürfe daher „unter keinen Umständen eintreten“ (Zechen-Verband an RArbM, 17.4.28, abschriftl. an RK, R 43 I/2176, Bl. 103–111). Auch die Vereinigung der Dt. Arbeitgeber-Verbände kritisierte den Schiedsspruch in einem Schreiben an den RArbM. Es heißt darin: „Wir bedauern, daß durch einen solchen Schiedsspruch die bereits in den Auseinandersetzungen der letzten Lohnbewegung klar zu Tage getretene Krise des Schlichtungswesens eine weitere Verschärfung erfahren muß. Die Zahlen zeigen, daß eine Durchführung des Schiedsspruchs auf jeden Fall zu einer Verlustwirtschaft größten Umfanges im Ruhrbergbau führen müßte. Die Folge müßte eine wesentliche Einschränkung des Absatzes und der Förderung sein. Dies bedeutet Vermehrung der Feierschichten, wenn nicht gar Stilllegung einzelner Schächte. Diese Folgen aber würden gerade die Arbeiterschaft auf das schwerste treffen, so daß der Schiedsspruch nicht allein wirtschaftlich der Billigkeit nicht entspricht, sondern auch seine soziale Auswirkung äußerst beklagenswert sein müßte. Sie müßte dazu führen, daß eine evtl. Lohnerhöhung eines Teiles der Arbeiterschaft auf Kosten der Arbeitslosigkeit eines anderen Teiles gehen würde.“ (Vereinigg. der Dt. Arbeitgeber-Verbände an RArbM, 19.4.28, abschriftl. an RK, R 43 I/2176, Bl. 112–115).

³ Siehe Dok. Nr. 465.

müsse, ob die im Amt befindliche Reichsregierung nach der Auflösung des Reichstags⁴ nur als geschäftsführende Reichsregierung weiter wirken solle, oder ob sie den Standpunkt einnehmen wolle, daß sie eine im Vollbesitz der verfassungsmäßigen Rechte befindliche Regierung sei und dementsprechend die Verwaltungsgeschäfte im vollen Umfange fortzuführen habe. In Ressortbesprechungen der letzten Zeit, z. B. bei den Beratungen über die Vorbereitung einer Verordnung des Reichspräsidenten zur Neuregelung der Amtsbezeichnungen, seien Zweifel über die Frage entstanden⁵. Nach seiner Auffassung sei die jetzige Regierung keine geschäftsführende, sondern eine nach der Verfassung vollverantwortliche Reichsregierung.

Dieser Auffassung des Reichskanzlers stimmten der *Reichsminister des Auswärtigen* und der *Reichsminister des Innern* ausdrücklich zu.

Der *Reichskanzler* stellte darauf die Auffassung des Kabinetts dahin fest, daß die im Amt befindliche Reichsregierung nach der Auflösung des Reichstags nicht lediglich eine geschäftsführende Arbeitsregierung geworden, sondern eine für alle verfassungsmäßigen Aufgaben voll verantwortliche Reichsregierung geblieben ist und daß sie dementsprechend die Verwaltungsaufgaben, in erster Linie die bereits im Fluß befindlichen, in vollem Umfange weiterzuführen hat. Dies gilt insbesondere auch von den Vorarbeiten für eine auf Grund des § 34 des Reichsbesoldungsgesetzes vom 16.12.1927 zu erlassende Verordnung des Reichspräsidenten über die Amtsbezeichnungen der Beamten⁶.

3. Festsetzung des Arbeitsprogramms für die 1. Sitzung des Ausschusses für Verfassungs- und Verwaltungsreform.

Der *Reichskanzler* trug vor, daß die Mitglieder für den von der Länderkonferenz beschlossenen Ausschuß für Verfassungs- und Verwaltungsreform inzwischen sämtlich bestellt seien⁷. Eine Meinungsverschiedenheit mit den Ländern habe sich nur insoweit ergeben, als einzelne von ihnen

⁴ Der RT war am 31. 3. aufgelöst worden; siehe Dok. Nr. 455, Anm. 5.

⁵ Vorschläge der Ressorts zur Änderung von Amtsbezeichnungen waren bereits 1927 während der Kabinettsberatungen über den Entwurf des Besoldungsgesetzes erörtert worden. Damals hatte das Kabinett entschieden, daß im Besoldungsgesetz die bisherigen Amtsbezeichnungen beizubehalten seien; die für notwendig gehaltenen Änderungen sollten später durch eine VO des RPräs. vorgenommen werden (vgl. Dok. Nr. 296 und 302). Seit Februar 1928 hatten im RIMin. mehrere Ressortbesprechungen über eine Neuregelung der Amtsbezeichnungen stattgefunden. Hierüber berichtete MinR Vogels in einem Vermerk vom 12.4.28: Die Ressorts hätten sich über die Grundzüge der geplanten Neuregelung im wesentlichen geeinigt, dagegen noch nicht über verschiedene Spezialpunkte. Das RIMin. wolle nunmehr den Entwurf einer VO des RPräs. über die Amtsbezeichnungen aufstellen. Indessen hätten mehrere Ressortvertreter bezweifelt, ob sich das gegenwärtige Kabinett überhaupt noch mit der Frage der Amtsbezeichnungen befassen könne, nachdem der RT aufgelöst worden sei (R 43 I/2598, Bl. 258–259).

⁶ Am 28.4.28 übermittelte der RIM den Ressorts einen umfangreichen Referentenentwurf für eine VO des RPräs. über die Führung von Amtsbezeichnungen, die auf Grund des § 34 des Besoldungsgesetzes vom 16.12.27 (RGBl. I, S. 349) erlassen werden sollte (R 43 I/2598, Bl. 263–293). Der Entwurf der VO fand jedoch weder die Zustimmung der Ressorts noch des RPräs. (Vermerk Vogels' vom 8.5.28, R 43 I/2598, Bl. 303–304). Die Stellungnahme des RPräs. teilte StS Meissner dem RIM mit Schreiben vom 15. 5. mit: Der RPräs. halte es „nicht für zweckmäßig, daß die Verordnung im gegenwärtigen Zeitpunkt und unter Gegenzeichnung der gegenwärtigen Reichsregierung erlassen wird. Ein Erlaß der Verordnung zurzeit würde die unausbleiblichen politischen Angriffe und die öffentliche und parlamentarische Kritik verstärken und verschärfen; es würde insbesondere der Vorwurf erhoben werden, die Reichsregierung und der Reichspräsident hätten das derzeitige Fehlen der parlamentarischen Kontrolle des Reichstags dazu benutzt, um eine rein bürokratische Erledigung, die dem bei der Verabschiedung des alten Besoldungsgesetzes bekundeten Willen des Reichstags zuwiderläuft, durchzusetzen.“ Der RPräs. sei der Auffassung, „daß die gesamte Frage nach Neubildung der Reichsregierung vom künftigen Kabinett sowohl nach ihrer politischen wie der verfassungsrechtlichen Seite sorgfältig geprüft und dann erneut ihm vorgelegt werden müsse“. In sachlicher Beziehung habe der RPräs. aus dem Entwurf der VO den Eindruck gewonnen, daß die „vorgeschlagenen Änderungen der bestehenden Amtsbezeichnungen das Maß des tatsächlichen Bedürfnisses überschreiten“. „Artikel 109 der Reichsverfassung schreibt Einfachheit und Sachlichkeit der Amtsbezeichnungen vor, der Entwurf vermehrt aber die bereits vorhandene Mannigfaltigkeit der Amtstitel um ein erhebliches.“ Die vorgesehenen neuen Amtsbezeichnungen seien z. T. gekünstelt, irreführend und verfassungswidrig (R 43 I/2598, Bl. 305–311). Der Entwurf wurde daraufhin nicht weiterverfolgt.

⁷ Die von der RReg. benannten Mitglieder des Ausschusses für Verfassungs- und Verwaltungsreform ergeben sich aus Anm. 2 zu Dok. Nr. 433. Die im Ausschuß vertretenen Länder Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Thüringen, Hessen, Hamburg und Anhalt hatten als Ausschußmitglieder ihre Regierungschefs nominiert, während sich Preußen im Ausschuß durch MinDir. Brecht vertreten lassen wollte (Verzeichnis der Ausschußmitglieder in R 43 I/1876, Bl. 16 f.).

der Auffassung der Reichsregierung widersprochen hätten, daß der Reichskanzler neben den 9 von der Reichsregierung benannten Mitgliedern als Vorsitzender des Ausschusses mit stimmberechtigt sei ⁸. Die widersprechenden Länder ⁹ verträten den Standpunkt, daß der Reichskanzler, wenn er stimmberechtigtes Mitglied des Ausschusses sein wolle, in die Zahl der von der Reichsregierung benannten 9 Mitglieder einzubeziehen sei. Er empfahl, diese Frage jetzt nicht zu vertiefen, deren Klärung vielmehr zunächst dem Ausschuß selbst zu überlassen.

Das *Kabinet* war hiermit einverstanden.

Der *Reichskanzler* führte sodann weiter aus, daß er es für richtig halte, wenn die gegenwärtige Reichsregierung, die sich für die Länderkonferenz und deren Aufgaben besonders stark eingesetzt habe, die Arbeiten des Ausschusses in Fluß bringe. Er empfehle daher, den Ausschuß tunlichst beschleunigt zu seiner ersten Sitzung einzuladen und bei seinen ersten Arbeiten mitzuwirken.

Auch hierin stimmte das *Kabinet* dem Reichskanzler zu.

Der *Reichsminister des Innern* schlug sodann vor, den Ausschuß für den 4. Mai zu seiner ersten Sitzung einzuladen ¹⁰; bis dahin könnten die erforderlichen Vorarbeiten geleistet werden. In dieser Sitzung wolle er nach der einleitenden Ansprache des Vorsitzenden dem Ausschuß ein von ihm vorbereitetes Arbeitsprogramm vorschlagen. Der Ausschuß werde wohl als erstes seine Geschäftsordnung regeln wollen. Um indessen zu verhüten, daß durch dieses Thema zu viel wertvolle Zeit verloren gehe, beabsichtige er, gewisse Grundsätze für die Geschäftsordnung vorzubereiten, die alsdann einen Unterausschuß beschäftigen könnten. Sodann wolle er vorschlagen, die materiellen Arbeiten des Ausschusses nach drei Richtungen hin anzusetzen und zu diesem Zweck folgende Themen anregen:

- 1) Leistungsschwache Länder,
- 2) das Zuständigkeitsverhältnis zwischen Reich und Ländern,
- 3) Verwaltungsreform.

Es sei anzustreben, daß für diese Themen Referenten bestellt würden. Das zweite Thema betreffe die Kernfrage. Nach seiner Meinung sei es den beteiligten führenden Staatsrechtslehrern ¹¹ vorzubehalten.

Das *Kabinet* billigte nach kurzer Aussprache die Grundzüge dieses Programms. Um den dem Ausschuß angehörenden Reichsministern in der ersten Ausschuß-Sitzung eine einheitliche Haltung in bezug auf die Auffassung der Reichsregierung zu dem vorgeschlagenen Arbeitsprogramm zu ermöglichen, wurde eine weitere Vorbesprechung für notwendig gehalten. Diese soll spätestens am Tage vor der ersten Ausschußsitzung, also am 3. Mai stattfinden.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte, daß er das Verhandlungsmaterial bereits für diese Vorbesprechung rechtzeitig mitteilen werde ¹².

⁸ Siehe dazu Dok. Nr. 433, P. 1, dort auch Anm. 2.

⁹ Es handelte sich um Württemberg und Sachsen (Schreiben des Württ. StPräs. Bazille vom 6. 3. und des Sächs. MinPräs. Heldt vom 17.3.28 an den RIM, in R 43 I/1875, Bl. 413, 373–375).

¹⁰ Mit Schreiben vom 14. 4. lud der RK die Mitglieder des Ausschusses für Verfassungs- und Verwaltungsreform zur ersten Sitzung des Ausschusses am 4.5.28 ein (R 43 I/1876, Bl. 13–15). In Beantwortung des Einladungsschreibens schlugen der Bayer. MinPräs. Heldt, der Bad. StPräs. Remmele und der Sächs. MinPräs. Heldt vor, die Ausschußsitzung bis nach den Reichstagswahlen (20. 5.) zu verschieben. Daraufhin antwortete StS Pünder im Auftrag des RK, daß die RReg. von vornherein geplant habe, den Ausschuß ohne Rücksicht auf die Auflösung des RT und den bevorstehenden Wahlkampf für Anfang Mai einzuberufen. Der inzwischen erfolgten Einladung habe ein einstimmiger Kabinettsbeschluß zugrunde gelegen. „Das Reichskabinet hatte sich hierbei insbesondere auch von dem Gedanken leiten lassen, daß es in voller Übereinstimmung mit dem Ergebnis der Länderkonferenz [siehe Dok. Nr. 398] noch seine Aufgabe sein sollte, notwendige und maßvolle Vorarbeiten auf dem Gebiete der Verfassungs- und Verwaltungsreform in die Wege zu leiten. Diese Vorarbeiten sollten lediglich von sachlichen Gesichtspunkten getragen sein und von wahltaktischen Erwägungen möglichst unberührt bleiben.“ Falls eine persönliche Teilnahme an der Ausschußsitzung nicht möglich sei, könne ein Vertreter entsandt werden (R 43 I/1876, Bl. 29–30, 36–38, 44–46).

¹¹ Die RReg. hatte die Professoren Anschütz, Triepel und Nawiasky in den Ausschuß delegiert.

¹² Siehe Dok. Nr. 467, P. 2.

4. Gestaltung der Verfassungsfeier am 11. August 1928.

Der *Reichskanzler* trug vor, daß er es nach den praktischen Erfahrungen der vergangenen Jahre für dringend erwünscht und zweckmäßig halte, wegen der Feier des Verfassungstages mit Preußen und der Stadt Berlin rechtzeitig in Verbindung zu treten, um möglichst eine gemeinsame Feier zustande zu bringen. Zur Erreichung dieses Zieles seien auch schon gemeinsame Vorbesprechungen der beteiligten Zentralstellen in die Wege geleitet worden.

Nach kurzer Aussprache stellte der *Reichskanzler* das Einverständnis des Kabinetts dazu fest, daß die Reichsregierung an diesen Besprechungen weiter in förderlichem Sinne teilnimmt¹³.

5. Teilnahme an Veranstaltungen, bei denen Flaggenschmuck gezeigt wird.

Der *Reichskanzler* trug vor, daß das Preußische Staatsministerium besondere Richtlinien für die Teilnahme von Behördenvertretern an Veranstaltungen, bei denen Flaggenschmuck gezeigt wird, erlassen habe. Der Preußische Ministerpräsident habe ihm diese Richtlinien mit der Bitte mitgeteilt, daß die von Preußen getroffene Regelung auch für die Reichsbehörden zur Einführung gelangen möge¹⁴. Er habe dem Preußischen Ministerpräsidenten bei einer mündlichen Aussprache erklärt, daß er grundsätzlich bereit sei, solche Gegenstände, die das Reich und Preußen gemeinsam angängen, in übereinstimmender Weise zu regeln. Eine für beide Teile geeignete Regelung könne aber nur auf Grund vorheriger gemeinsamer Beratungen zustande kommen, da die Verhältnisse im Reich vielfach anders lägen als in Preußen. Die von Preußen einseitig erlassenen Richtlinien für die Teilnahme an feierlichen Veranstaltungen seien für die Verhältnisse im Reich in mancher Hinsicht undurchführbar. Um die Richtlinien den Verhältnissen im Reich anzupassen, müßten daher gemeinsame Beratungen stattfinden. Sein Wunsch gehe dahin, daß im Kreise der Reichsressorts Vorschläge vorbereitet würden, auf Grund deren die gemeinsame Beratung mit Preußen aufgenommen werden könne.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte sich bereit, eine derartige Besprechung der Reichsressorts alsbald in die Wege zu leiten. Er wolle aber besonders betonen, daß es nach seiner Auffassung nicht Zweck dieser Ressortbesprechungen sein könne, die Beantwortung einer auf die Materie bezüglichen Entschließung des Reichstags vorzubereiten, die der Reichstag beim Haushalt seines Ministeriums angenommen habe – zu vergl. Reichstagsdrucksache Nr. 4082 Seite 3 II b¹⁵. Er sei grundsätzlich der Auffassung, daß es Sache der demnächst neu zu bildenden Reichsregierung sei, sich mit der vom

¹³ Aktenmaterial über Vorbereitung und Durchführung der Verfassungsfeier in R 43 I/571.

¹⁴ In Abänderung älterer Richtlinien vom 30.8.27 (R 43 I/1834, Bl. 166–167) hatte das PrStMin. am 17.10.27 einen Runderlaß betr. die Teilnahme von Behördenvertretern an Veranstaltungen beschlossen, in dem angeordnet wurde, „daß Vertreter preußischer Staatsbehörden an Veranstaltungen, bei denen Flaggenschmuck verwendet wird, nur dann teilnehmen dürfen, wenn die Reichsfarben an hervorragender Stelle gezeigt werden und ihnen überhaupt ein angemessener und würdiger Anteil an dem Flaggenschmuck eingeräumt wird. Vor der Entscheidung über die Teilnahme der Behördenvertreter ist, soweit nicht die Veranstaltung von einer Reichs-, Staats- oder Kommunalbehörde selbst vorbereitet wird, festzustellen, ob und inwieweit den Erfordernissen dieses Erlasses genügt ist, und nötigenfalls auf eine entsprechende Ausschmückung in den Reichsfarben hinzuwirken.“ Diesen Erlaß hatte der PrMinPräs. am 31.12.27 dem RK übersandt (R 43 I/1834, Bl. 265–266).

Der RVM hatte dazu in einem Schreiben an den StSRkei vom 15.2.28 erklärt: Nach seiner Auffassung sei es nicht möglich, daß sich die RReg. dem Erlaß des PrStMin. ohne weiteres anschließe. „Aufgabe der Staatsregierung kann es nicht sein, einen positiven Zwang zur Verwendung der Nationalflagge auszuüben, sondern nur negativ Verunglimpfungen der Nationalflagge zu verhindern. Welche Anordnungen hierfür notwendig und durchführbar erscheinen, dürfte zunächst einer Klärung bedürfen.“ Der RVM hatte daher vorgeschlagen, das zuständige RIMin. mit der Einleitung von Ressortbesprechungen zu beauftragen (R 43 I/1834, Bl. 269).

¹⁵ Am 26.3.28 hatte der RT auf Antrag des Haushaltsausschusses eine Entschließung angenommen, in der die RReg. ersucht wurde, „a) bei den Regierungen aller deutschen Länder auf den Erlaß von Verordnungen hinzuwirken, die es den Vertretern aller Staats- und Kommunalbehörden zur Pflicht machen, an Veranstaltungen, bei denen Flaggenschmuck verwendet wird, in ihrer amtlichen Eigenschaft nur dann teilzunehmen, wenn die Reichsfarben an hervorragender Stelle gezeigt werden, b) allen Vertretern von Reichsbehörden das Verhalten im vorstehenden Sinne zur Pflicht zu machen.“ (RT-Bd. 395, S. 13771 f.; RT-Bd. 422, Drucks. Nr. 4082, S. 3, II b 1). Die Deutschnationalen hatten bei der Abstimmung im RT gegen diese Entschließung votiert (Vermerk ORegR Wiensteins vom 3.4.28, R 43 I/1834, Bl. 272).

aufgelösten Reichstag zum Reichshaushalt 1928 angenommenen EntschlieÙung zu befassen. Es sei auch nicht angängig, daß die jetzige Regierung aus dem Kreise der sehr zahlreichen EntschlieÙungen einzelne herausgreife, um sie sofort zu beantworten.

Das *Reichskabinett* erklärte sich mit dieser Auffassung des Reichsministers des Innern einverstanden¹⁶.

6. Teilnahme der Reichsregierung an der Eröffnung der Pressa am 12. Mai 1928. [...]

¹⁶ Am 21.5.28 vermerkte Wienstein, daß das RIMin. bisher noch nicht zu einer Ressortbesprechung über diese Frage eingeladen habe; „bei der jetzigen politischen Situation“ dürfte es jedoch nicht erforderlich sein, das RIMin. an die Besprechung zu erinnern (R 43 I/1834, Bl. 285).

Zitierhinweis

Nr. 458 Kabinettsitzung vom 14. April 1928, 10.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 1423–1429 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D458>